심사관 전결 경고

심 사 관 : 부산지방공정거래사무소장

조치일자 : 2025. 07. 22.

사건번호 : 2024부사1765

사 건 명 : ㈜동원개발의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피조사인 : ㈜동원개발 (대표이사 장OO, 박OO)

조치유형 : 경고

이유

1. 인정사실

□ 피조사인은 1) 수급사업자에게 하도급 공사를 위탁하면서 수정·추가 공사에 대해 수급사업자가 위탁받은 작업에 착수하기 전 목적물의 내용, 납기 등 구체적인 하도급계약의 내용을 알 수 있는 필수 기재사항이 작성된 서면을 발급하지 아니하고, 2) 하도급계약서에 수급사업자의 이익을 침해하거나 제한하는 규정을 포함하는 등 부당한 내용의 특약을 설정하였으며, 3) 발주자로부터 설계변경 등의 사유로 수급사업자 위탁 공종분을 포함하여 도급 계약금액을 증액받았음에도 그 내용과 비율을 신고인에게 통지하지 않고 하도급대금을 법정기일 내에 증액하지 않았으며 발주자로부터 추가 금액을 지급받고 법정지급기일 이내에 해당 대금을 지급하지 아니함

2. 위법성 판단

□ 하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조 제1항 및 제2항, 제3조의4 제1항, 제16조 제1항 및 제2항, 제4항에 해당되어 위법함

3. 경고사유

□ 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제57조 제1항 및 제2항 [별표] 경고의 기준 8. 다., 라. 및 제61조 제1항에 해당됨